

予備独自問題 R6-16

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 弁護人は、検察官から取調べの請求がなされた書証について、被告人の明示した意思に反して、それを証拠とすることに同意することができる。

イ. 控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。

ウ. 弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、公訴の提起前に限り、裁判官に押収、搜索、検証、証人の尋問又は鑑定を処分を請求することができる。

エ. 原審における弁護人は、被告人の明示した意思に反して、被告人のため上訴をすることができる。

オ. 弁護人は、捜査機関が令状の発付を受けて行う搜索差押えに立ち会う権利を有する。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

No122	弁護士	正答率
予備R6-16	正解 4	54%

ア 誤っている

326条1項は、証拠の同意権者を、「検察官及び被告人」としており、弁護人には同意権は認められていない。弁護人はあくまでも被告人の代理人として同意権を行使できるのみであって、弁護人が固有の立場で、あるいは独立してこれを行行使することはできない。

イ 正しい

388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これを行うことができない」と規定しており、ここでいう弁論とは、389条、393条4項の弁論をいう。そして、389条は、「公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない」と規定しており、弁論の範囲は控訴趣意書を逸脱することは許されないこととされている。この控訴趣意書の作成者と弁論をする者が一致する必要はなく、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行うこととなる。

ウ 誤っている

179条1項は、「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、搜索、検証、証人の尋問又は鑑定を請求することができる」と規定している。

エ 正しい

355条は、被告人の原審における弁護人も被告人のために控訴の申立てができると規定しているが、356条は、被告人の明示の意思に反した申立ては許されないと規定している。

オ 誤っている

222条1項前段は、「検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は搜索状の執行に立ち会うことができる」としている。113条1項を準用していない。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢4となる。